

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6604/2540

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นาย บุญ เลี้ยง อุดลยฤทธิกุล

โจทก์

นาย ศักดิ์ รอดอินทร์ หรือสวัสดิ์ เก้า
เอี่ยน

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 341

การกระทำอันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่ง ของความผิดฐานฉ้อโกงตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 ก็คือการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความ อันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง และการกระทำความผิดผู้ กระทำจะต้องมีเจตนามาตั้งแต่ต้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคหนึ่ง ได้ความว่าโจทก์ร่วมซื้อที่ดินเนื้อที่ 500 ไร่ แล้วพาจำเลยไปดูที่ดินดังกล่าวเพื่อ ปรีक्षाว่าจะพัฒนาที่ดินอย่างไร หลังจากนั้นจำเลยมาเสนอให้โจทก์ร่วมปลูกมัน สำปะหลังหรือทำการเกษตรแบบผสมซึ่งโจทก์ร่วมเห็นชอบด้วยจำเลยบอกว่าต้องเสีย ค่าใช้จ่ายในการปรับ พื้นที่ โจทก์ร่วมตกลงให้จำเลยดำเนินการโดยจ่ายเงินให้จำเลย เป็นค่าใช้จ่ายหลังจากที่ได้จ่ายเงินครั้งที่สามแล้วโจทก์ร่วมไปดูที่ดินพบว่าการปรับ พื้นที่ไปประมาณ 5 ถึง 6 ไร่ซึ่งโจทก์ร่วมตรวจดูมิได้คัดค้านแต่ประการใด ตรงกัน ข้ามกลับจ่ายค่าพัฒนาที่ดินให้จำเลยอีกถึง 85,000 บาท แสดงว่าโจทก์ร่วมพอใจใน

การพัฒนาที่ดินของจำเลย แม้ต่อมาจำเลยจะไม่ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินต่อไปจนเสร็จสิ้นซึ่งจะต้องด้วยเหตุผลประการใดก็ตามกรณีจึงยังฟังไม่ได้โดยแน่ชัดว่าจำเลยมีเจตนาหลอกลวงโจทก์ร่วมมาตั้งแต่ต้น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341และให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 315,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณานายบุญเลี้ยง อดุลยฤทธิกุล ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ร่วมอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในฟ้อง จำเลยตกลงพัฒนาที่ดินที่ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 500 ไร่ ให้แก่โจทก์ร่วม โดย

จำเลยได้รับเงินค่าใช้จ่ายไปจากโจทก์ร่วมแล้วจำนวน 315,000 บาทตามหลักฐานการรับจ่ายเงินเอกสารหมาย จ.1 แผ่นที่ 1 แต่จำเลยพัฒนาที่ดินไม่สำเร็จ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมว่าจำเลยได้กระทำผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าการกระทำอันเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ก็คือ "หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง" และการกระทำดังกล่าวผู้กระทำจะต้องมีเจตนามาตั้งแต่ต้นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคหนึ่งข้อเท็จจริงได้ความจากคำเบิกความของโจทก์ร่วมว่า เมื่อปี 2533 โจทก์ร่วมซื้อที่ดินที่ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีเนื้อที่ 500 ไร่ ต่อมาประมาณกลางปี 2534 โจทก์ร่วมพาจำเลยไปดูที่ดินดังกล่าวเพื่อปรึกษาวางแผนที่จะพัฒนาที่ดินอย่างไร หลังจากนั้นประมาณ 3 ถึง 4 สัปดาห์ จำเลยมาพบโจทก์ร่วมที่ห้องอาหารดาราคาเฟ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เสนอให้โจทก์ร่วมปลูกมันสำปะหลังหรือทำการเกษตรแบบผสมในที่ดินโจทก์ร่วมเห็นชอบด้วย จำเลยบอกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่โดยรถแทรกเตอร์ประมาณ 250,000 บาท ค่าแรงประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาท โจทก์ร่วมตกลงให้จำเลยและน้องของจำเลยดำเนินการตามที่จำเลยเสนอโดยจ่ายเงินให้จำเลยเป็นค่าใช้จ่ายครั้งแรก 10,000 บาท ครั้งที่สอง 120,000 บาท ครั้งที่สาม 100,000 บาท การจ่ายเงินแต่ละครั้งห่างกันประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากจ่ายเงินครั้งที่สามแล้วโจทก์ร่วมไปดูที่ดินพบว่าการปรับพื้นที่ไปประมาณ 5 ถึง 6 ไร่ โจทก์ร่วมจึงจ่ายเงินให้แก่จำเลยอีก 55,000 บาท ครั้งสุดท้ายโจทก์ร่วมจ่ายเงินให้แก่จำเลย 30,000 บาท รวมเงินที่จ่ายให้แก่จำเลยทั้งสิ้น 315,000 บาท ตามคำเบิกความของโจทก์ร่วมดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหลังจากจำเลยตกลงพัฒนาที่ดินให้แก่โจทก์ร่วมและรับเงินจากโจทก์ร่วมไปแล้ว 3 ครั้ง จำเลยได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินบางส่วน ซึ่งโจทก์ร่วมตรวจดูแล้วมิได้คัดค้านแต่ประการใด ตรงกันข้ามกลับจ่ายเงินค่าพัฒนาที่ดินให้แก่จำเลยอีกถึง 85,000 บาท แสดงว่าโจทก์ร่วมพอใจในการ

พัฒนาที่ดินของจำเลย แม้จำเลยจะดำเนินการไปเพียงบางส่วนก็ตาม อันเป็นการ
สอดคล้องกับข้อนำสืบของจำเลยว่หลังจากจำเลยตกลงรับพัฒนาที่ดินให้แก่โจทก์
ร่วมแล้ว จำเลยได้เตรียมการหลายด้านมีการร่างรายละเอียดแผนโครงการตาม
เอกสารหมายเลข 1 ติดต่อกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่จะพัฒนาเพื่อให้อำนาจความ
สะดวกเช่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้นว่าจ้างให้มีการกรุยทางเข้าไปสู่ที่ดิน และนำรถ
แทรกเตอร์พร้อมคนงานเข้าไปปรับพื้นที่จนเสร็จไปบางส่วน เมื่อข้อเท็จจริงได้ความ
ว่าจำเลยเข้าไปพัฒนาที่ดินตามข้อตกลงแล้วบางส่วนเช่นนี้ แม้ต่อมาจำเลยจะไม่ได้
ดำเนินการพัฒนาที่ดินต่อไปจนเสร็จสิ้นซึ่งจะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม กรณีจึงยัง
ฟังไม่ได้โดยแน่ชัดว่าจำเลยมีเจตนาหลอกลวงโจทก์ร่วมมาตั้งแต่ต้น ศาลฎีกาเห็นว่า
ตามพฤติการณ์แห่งคดี พยานหลักฐานโจทก์และโจทก์ร่วมมีเหตุสงสัยตามสมควรว่า
จำเลยได้กระทำผิดฐานฉ้อโกงหรือไม่ ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 วรรคสอง ที่ศาลล่างทั้ง
สองพิพากษาต้องกันมาให้ยกฟ้องนั้นชอบแล้วฎีกาของโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวน สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ